

1500390-98.2022.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cleber de Oliveira Sanches

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cleber de Oliveira Sanches

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

R. Rui Barbosa, 790, Salto-SP - cep 13320-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500390-98.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-98.2022.8.26.0526

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cleber de Oliveira Sanches

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, teria oferecido droga a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser acolhida integralmente.

Restou suficientemente comprovado que o réu praticou o delito tipificado no art.

33, § 3º, da Lei nº 11.343/06, ao oferecer droga a seu ex-companheiro de presídio

M.S.S., para juntos a consumirem.

A droga a que se refere a denúncia foi apreendida (auto de fl. 4) e periciada, tendo concluído o laudo do Instituto de Criminalística que se trata de material

contendo a substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha (fls. 56/58).

Quanto à conduta praticada pelo réu, a prova colhida durante a instrução do feito não deixa dúvida, já que o próprio acusado confessou ter convidado M. para fumar a maconha que havia comprado, fato que foi confirmado pelos testemunhos dos policiais militares Everaldo e Rogério e, ainda, pelas declarações extrajudiciais prestadas por M.:

"(...) estava caminhando pelo local, quando avistou o indiciado, o qual conhece do CDP de Sorocaba/SP. Ele o convidou para fumar 'maconha', de modo que estavam caminhando para se afastar do conjunto habitacional, quando foram abordados pelos policiais militares." (fl. 9).

As provas indicam, ademais, que se cuida aqui de oferecimento eventual e sem objetivo de lucro, de modo que resta configurado o delito tipificado no § 3º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e não o crime mais grave previsto no caput desse artigo.

De rigor, portanto, o decreto condenatório, tal como pleiteado pelo Ministério Público.

Atendendo-se aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, as reprimendas são fixadas no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, além da advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28). Deixo de aplicar a medida educativa prevista no inciso III do art. 28, porque não há no Município programa ou curso educativo que possibilite a imposição de tal medida.

Na segunda fase, observa-se ser o réu reincidente, porquanto condenado definitivamente por tráfico de drogas no processo nº 1500772-96.2019.8.26.0526, da 2ª Vara de Salto, cf. certidão de fls. 28/30. Incide, destarte, a circunstância agravante prevista no art. 61, I, c.c. art. 63, do Código Penal. Por outro lado, há de ser considerada, como circunstância atenuante (art. 65, III, d, do CP), a confissão espontânea realizada pelo agente, notadamente porque contribuiu para a formação da convicção deste julgador (Súmula 545 do STJ). E, no concurso de agravante e atenuante, não obstante a regra expressa do art. 67 do Código Penal, que estabelece a preponderância da reincidência, curvo-me à orientação fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 585, que, considerando-as igualmente preponderantes, e não se tratando de multirreincidência, manda compensar essas circunstâncias. Restam inalteradas, portanto, as penas aplicadas na fase anterior. Ausentes causas modificadoras a serem consideradas na terceira fase, torno definitivas as reprimendas.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno o réu GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, às penas de: a) 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso mínimo, e b) advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06.

Em face da reincidência específica, fica estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Também em razão da reincidência específica, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis).

Ausentes motivos autorizadores da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados, expeça-se guia de execução nos termos do Comunicado CG nº 628/2022 e, oportunamente, arquivem-se os autos, com observância das formalidades legais.

P.R.I.C.

Salto, 23 de novembro de 2022.

Cleber de Oliveira Sanches

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA